

Disoccupazione, Prestazioni Transitorie e Assicurazione Malattia — Sintesi

Sicurezza Sociale e Forme di Solidarietà · Sessione 08

Tre assicurazioni sociali, un filo conduttore: capire chi copre cosa — e dove ci sono i vuoti — è il cuore di questa lezione.

Assicurazione contro la Disoccupazione (AD)

- **Scopo:** compensare la perdita di guadagno + favorire la reintegrazione nel mercato del lavoro
- **Obbligatoria** solo per i lavoratori salariati
- **Indipendenti:** non coperti — il legislatore non ha realizzato l'assicurazione facoltativa prevista dall'art. 114 Cost.
- **Titolari di Sagl/SA:** pagano i contributi ma non ricevono prestazioni se hanno posizione dominante nell'impresa (possono influenzare la propria perdita di lavoro)
- **Contributi:** 1,1% salariato + 1,1% datore di lavoro, fino a 148 200 fr/anno; organo di vigilanza: SECO
- **Prestazioni:** indennità di disoccupazione, corsi di reinserimento, cassa integrazione, intemperie, insolvenza + misure attive (corsi, programmi occupazionali, incoraggiamento all'indipendenza)

Calcolo indennità

- Base: **guadagno assicurato** = media salario AVS ultimi 6 o 12 mesi
- **80%** del guadagno assicurato se: figli a carico under 25 / guadagno assicurato $\leq 3\,797$ fr / rendita AI $\geq 40\%$
- **70%** in tutti gli altri casi

- Guadagno assicurato CHF 4 500 → indennità giornaliera all'80% = CHF 165,90 ($\div 21,7 \times 80\%$)
 - Pagato solo per i **giorni feriali** (lun–ven); media 21,7 giorni lavorativi/mese
-

Prestazioni Transitorie per Disoccupati Anziani (PTDA)

- In vigore dal 1° luglio 2021 — legge LPTD
 - **Obiettivo:** evitare che i disoccupati anziani consumino il capitale del 2°/3° pilastro e finiscano all'aiuto sociale
 - **Chi ne ha diritto:** perdita lavoro dopo i 58 anni + AD esaurita dopo i 60 anni + sostanza netta $\leq$ 50 000 fr (100 000 per coppie)
 - L'avere di previdenza professionale non conta come sostanza fino a 500 000 fr
 - Modellate sulle Prestazioni Complementari (PC) all'AVS/AI
 - **Importi massimi annui:**
 - Persona sola: 46 508 fr
 - Coppia: 69 761 fr
 - Rimborso spese malattia: 5 000 fr (persona sola) / 10 000 fr (coppia)
 - Richiesta: apposito formulario DSS; diritto dal mese di presentazione domanda
-

Assicurazione Malattia (AMal)

AOMS vs. Complementari

- **AOMS** (LAMal 832.10): **obbligatoria** per tutti i residenti; vietata la selezione dei rischi; prestazioni fissate per legge (artt. 25–31 LAMal); nessun profitto
- **Complementari** (LCA): facoltative; selezione dei rischi consentita; prestazioni variabili; possibile il profitto

Partecipazione ai costi (AOMS)

Componente	Importo
Franchigia ordinaria annua	CHF 300
Aliquota percentuale (10% oltre franchigia)	Max CHF 700 (CHF 350 bambini)
Contributo degenza ospedaliera	CHF 15/giorno

- **Maternità: nessuna partecipazione ai costi**

Perdita di guadagno per malattia

- **Non esiste un'assicurazione sociale obbligatoria per la perdita di guadagno in caso di malattia non professionale**
- Due opzioni:
 1. **Continuazione del salario** (art. 324a CO) — durata variabile per scala cantonale
 2. **Assicurazione indennità giornaliera** (LAMal o LCA) — non obbligatoria per legge, spesso prevista da CCL; collettiva o individuale
- **Malattia prolungata oltre 3 mesi → l'assicurazione IGM può coinvolgere l'AI per valutare l'invalidità assicurativa**

Terminologia essenziale

- **Invalidità (assicurativa)**: incapacità al guadagno totale/parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA) — non un giudizio sulla persona
 - **Incapacità al guadagno**: perdita della capacità di guadagno per danno alla salute, persistente dopo cure e misure d'integrazione (art. 7 LPGA)
 - **Grande invalidità** (art. 9 LPGA): **bisogno permanente di aiuto di terzi per gli atti ordinari della vita — non va confusa con l'invalidità standard**
 - **Indennità giornaliera malattia** = NON assicurazione sociale · **IPG** (maternità, servizio) = SÌ assicurazione sociale
-

Da ricordare: - **AD:** obbligatoria per salariati; 80% o 70% del guadagno assicurato; Sagl/SA con posizione dominante esclusi - **PTDA:** ponte tra fine AD e rendita AVS per gli over 58/60 con sostanza modesta; in vigore dal 2021 - **AOMS:** obbligatoria, nessuna selezione dei rischi, partecipazione ai costi fissa; nessun obbligo per perdita guadagno in caso di malattia